

עין משפט
גזר מצוה

קו:

עַד יישלַח בו יד. והא דקמני לעיל (דף קו.) והעדים מעידים אותו שנגזז משלם תשלומי כפל היינו ששלח בו יד:

הוא"ל ויצא ידי בע"ים בשבועה ראשונה. דלע"ג שהודה שלשקר נשבע אין חייב מן

כמו שחזר וטוען אלא נאמן שלא בשבועה לומר שנגנז במגו דאי בעי אמר בלמח נשבעתי והיה פטור והא קמ"ל לע"ג שמושבע מפי צ"ד כגון שטענו בפני צ"ד אחר שלא היו יודעים שנשבע כזר קודם והשזיעוהו עתה דפטור כיון שמן הדין לא היה לו ליטעז: **וישלַח** בו יד פטור. והא דאמר לעיל והעדים מעידים אותו שאכלו משלם תשלומי כפל צ"ל כגון שאכלו לאחר שבועה ונראה דדוקא קאמר ושלח דגזירת הכתוב היא כדקאמר אס לא שלח הא שלא פטור אבל כופר בפקדון לע"ג דאמר רב שסת לעיל הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן כפל מיהא מחייב דהא דקאמר נעשה עליו גזלן היינו להתחייב בלזונסין: **והל"א** שלש שבועות משביעין אותו. וזכר כולוהו דאי נשבע שלא פשעתי אכתי חיישין שמה ברשותו הוא ובלמח נשבע וכשנשבע שאינה ברשותו איכא למיחש שמה שלח בה יד ומתחייב לע"פ שלא פשע ואינה ברשותו: **מאי** לאו שרא שלחתי בו. ה"ג ה"מ לאומדני לרבי חייא צ"ר יוסף ולימא מאי לאו [שלח] שלחתי דומיא דלא פשעתי ולשוני:

מה שבועה שרא פשעתי בה כי מגליא מילתא דפשע בה פטור. דהא מהכא דרשין טוען טענת גנז מדכתיב אס לא ימנא הגנז אלא הוא עצמו גנזו וזה שפשע בה לא נגזז: **בגזן** שמוען טענת גנב וחזר וטען טענת אבד. ואיפכא לא מצי למימר דאס כן לא מחייב כפל כדאמר לעיל שכזר יא' ידי בעלים בשבועה ראשונה והכי פירושו וחזר וטען טענת אבד ואומר מה שנשבעתי שנגנז לא כי אלא אבד והיה לי ליטעז שאבד אבל אין לפרש שאמר אחר שבועה אבד שא"כ לא ה"מ למפטרי נפשיה באבד כיון שהיא ברשותו בשעה שנשבע דלההיא שעה שנשבע לשקר מתחייב בלזונסין ולא מחייב אהך שבועה חומש ואשס דלא היא כפירת ממון אלא כשבועת צטיו בעלמא:

ובלא

כי מיגליא מילתא דפשע בה פטור מכפל אף שבועה שלא שלחתי בה יד כי מיגליא מילתא דשלח בה יד פטור מכפל בעי רמי בר חמא ממון המחייבו כפל פוטרו מן החומש או דלמא שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש דרכי דמי כגון שטען טענת גנב ונשבע וחזר וטען טענת אבד ונשבע

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

לריבין כפירה במקלט והודאה במקלט. קודם שיתחייבו שבועה ואס נשבעו בלא כפירה והודאה אין שבועתו של ש"ח כלום ולא מחייבתו כפל ודרמי בר חמא פליג אדרבי חייא בר יוסף: פרשה ראשונה נאמרה בש"ח ושניה בשומר שכן: **שוכר**. פלוגמא דר"מ ורבי יהודה לעיל

(דף טו.): **אינו חייב**. כפל: **עד שישלח** בה יד. קודם שבועה כגון שעשה בה מלאכה: ה"ג **דאמר קרא ונקרב בעל הבים אל האלהים אס לא שלח**: **למימרא**. דהאי דכתיב בתריה אשר ירשיעון אלהים וגו': **בששלח** **בה יד עסקין**. דנמנא רשע נזך שנשבע לשקר שהרי שלח בה יד: **נעומדם על אכוספ**. שלא שלח בה יד שנו דחייב כפל: **אבל שלח בה**. קודם שבועה קנאה בתורת גזילה ושומר חנם אינו נעשה גנב אלא בטענת גנב וזה קודם שטען טענת גנב קנאה וקמה ליה ברשותיה שאס מתה ישלמנה ואשתכח דכי כפר ידיה קא כפר: או דלמא אפילו עומדים על אכוספ קאמר. וכל שכן כי שלח בה יד דבהכי קאי קרא כדאמר ר' חייא בר יוסף: **הטוען טענס אצידה ונשבע**. ל"ג והודה: **פטור**. מן הכפל: **מ"ט** לאו משום דקנה **בשבועה ראשונה**. להתחייב בלזונסין כדרך שסת דאמר לעיל [קה:] הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן אפי' בלא שבועה והיכא דאשתבע כל שכן דכ"ע מודו. אלמא כיון דקמה ליה ברשותיה כי כפר ידיה קא כפר ולא מחייב ליה כפל וה"ה לשולח בה יד כיון דפשיטא לן בפי המפקיד (צ"מ מה'): דקמה ליה ברשותיה מו לא מחייב עליה כפל: לא. התם לאו משום דקמה ליה ברשותיה הוא אלא הואיל וינא שומר זה ידי בעלים בשבועה ראשונה שמצית דין ראשון נסתלק מידם ושבועה אחרונה זו לאו שבועת הדיינים הוא לחייבו כפל (י) דכיון דנשבע בתחילה שזכ לא היה מחויב שבועה לבעלים: **כיון ששלח בה יד**. קודם שבועה: **ה"ק אס לא שלח**. ונקרב בעל הצית וקיימא לן בהמפקיד (סג) דהאי ונקרב לשבועה הוא וכתיב בתריה ישלם שנים אס נמנא רשע: **הא שלח יד פטור**. מכל הדין הזה: **שלש שבועות משביעין**. את שומר חנם האומר נגנזה: **שבועה שלא פשעתי**. בשמירתו כשנגנזה דאי פשע בה חייב דכתיב ט על כל דבר פשע: **שבועה שלא שלחתי בה יד**. ליהנות בה קודם לכן דאס שלח בה יד קמה ליה ברשותיה דנעשה גזלן עליה ומחייב בלזונסין וכ"ש בגניבה ואצידה: כי **מגליא מילתא דאיסיה ברשותיה**. והוא גנב עליה מחייב כפל דהיינו טוען טענת גנב: **אף שבועה שלא שלחתי בה יד**. כי משתכח שקרן נמי

מסורת הש"ס

(א) צ"מ ו. ט) [שמות כב], (א) ועי' תוס' צ"מ ו. ד"ה שבועה,

תורה אור השלם
1. על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו:
שמות כב ח
2. וכי ישאל איש מעם רעהו ויגבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם:
שמות כב יג
3. אם לא יקצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו:
שמות כב יז

הגהות הב"ח

(א) גמ' מאי טעמא דאמר קרא ונקרב:
(ב) רש"י ד"ה לא התם וכו' לחייבו כפל ואי קשיא הא דאמרין לעיל השביע עליו ה' פעמים בין בפני ב"ד בין שלא בפני ב"ד חייב על כל אחת ואחת אמרין פטור איכא לתרוצי דהתם ודאי חייב דהא בקרבן שבועה קמיירי ולא שני לן בין בפני ב"ד בין שלא בפני ב"ד דסתמא כתיב מכל אשר ישבע עליו לשקר וגו' אבל הכא בכפל קאמר דפטור דהא שבועה בתרייתא לאו שבועת הדיינין היא ואע"פ שנעשית בב"ד שלא היה להם לב"ד להשביעו שהרי כבר נפטרי מכפל משבועה ראשונה דטוען טענת אבדה ונשבע לא משלם כפל וכפל לא משלם אלא בשבועת הדיינין דבהכי כתיב ונקרב בעל הבית וגו' לשבועה לשלם שנים ואין אלהים אלא דיינין דכיון דנשבע בתחילה שזכ לא היה מחויב שבועה לבעלים כצ"ל:

ובלא